

## 1. 개정이유

자체규제심사위원회는 위원장을 포함한 10명 이상의 위원으로 구성하고, 위원장은 공무원이 아닌 위원 중에서 해당 중앙행정기관의 장이 지명하도록 하는 등의 내용으로 「행정규제기본법 시행령」이 개정(대통령령 제 34121호, 2024. 1. 9. 일부개정, 2024. 1. 12. 시행)됨에 따라, 자체규제심사위원회의 구성을 「행정규제기본법 시행령」 제6조의2제2항부터 제4항까지의 개정규정에 적합하도록 정비하는 한편, 그 밖에 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

## 2. 주요내용

### 가. 자체규제심사위원회의 구성(안 제3조)

- 1) 자체규제심사위원회의 위원은 공동 위원장 2명을 포함한 15명 이내의 위원으로 구성하고, 민간위원이 전체 위원의 과반수가 되도록 함.
- 2) 자체규제심사위원회의 위원장(기획조정실장)이 1명이었던 것을 공동 위원장 2명(기획조정실장, 민간위원)으로 변경하고, 다른 공동 위원장 1명은 민간위원 중에서 국민권익위원회 위원장이 정하도록 함.
- 3) 민간위원은 국민권익위원회 소관 업무 또는 규제 관련 분야에 관하여 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 국민권익위원회 위원장이 위촉함.

### 나. 민간위원의 해촉 사유(안 제5조의2 신설)

심신쇠약으로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우, 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우 등을 민간위원의 해촉사유로 정함.

다. 공동 위원장의 직무(안 제6조)

공동 위원장은 각자 위원회를 대표하고, 공동 위원장이 모두 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우 공동 위원장이 미리 지명하는 위원이 그 직무를 대행하며, 지명하는 위원이 없는 경우에는 민간위원 중에서 호선하도록 함.

라. 일몰조항(재검토기한)의 규정(안 제14조 신설)

### 3. 참고사항

가. 관계법령 : 「행정규제기본법 시행령」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

## 국민권익위원회 자체규제심사위원회 운영규정

### 일부개정훈령안

국민권익위원회 자체규제심사위원회 운영규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제1항 중 "위원장 1명"을 "공동 위원장 2명"으로 하고, 같은 항에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 공무원이 아닌 위원(이하 "민간위원"이라 한다)이 전체 위원의 과반수가 되어야 한다.

제3조제2항을 다음과 같이 하고, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

② 공동 위원장 1명은 기획조정실장이 되며, 다른 공동 위원장 1명은 민간위원 중에서 국민권익위원회 위원장이 정한다.

③ 정부위원은 부패방지국장·심사보호국장·고충처리국장·행정심판국장·권익개선정책국장이 되고, 민간위원은 국민권익위원회 소관 업무 또는 규제 관련 분야에 관하여 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 국민권익위원회 위원장이 위촉한다.

제5조의2를 다음과 같이 신설한다.

제5조의2(위원의 해촉) 국민권익위원회 위원장은 민간위원이 다음 각

호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉할 수 있다.

1. 심신쇠약으로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우

2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우

3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 않다고 인정되는 경우

4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우

제6조제1항 중 "위원장은"을 "공동 위원장은 각자"로 하고, 같은 조 제2항을 다음과 같이 한다.

② 공동 위원장이 모두 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 공동 위원장이 미리 지명하는 위원이 그 직무를 대행하며, 지명하는 위원이 없는 경우에는 민간위원 중에서 호선한다.

제7조제2항 중 "위원에게 공정성을 기대하기 어려운 특별한 사정이 있는 경우에는 기피신청을 할 수 있다"를 "제척사유가 있거나 위원에게 공정성을 기대하기 어려운 특별한 사정이 있는 경우에는 기피신청을 할 수 있고, 공동 위원장은 기피 여부를 결정한다"로 하고, 같은 조 제3항 중 "제1항 또는 제2항의 사유에 해당하는 경우에는 스스로"를 "공정한 직무 수행을 저해할 우려가 있다고 스스로 판단하는 경우에는"으로 한다.

제11조제1항 중 "제6조의"를 "제8조의"로 한다.

제14조를 다음과 같이 신설한다.

제14조(재검토기한) 국민권익위원회 위원장은 이 훈령에 대하여 「훈

령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <훈령 제346호, 2024. 7. 22.>

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(위원회의 구성에 관한 경과조치) 이 훈령 시행 당시 설치된 위원회 및 위원은 제3조의 개정규정에 따른 위원회 및 위원회의 위원으로 보며, 그 임기는 종전 임기의 남은 기간으로 한다.

## 신 · 구조문대비표

| 현행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 개정안                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>제3조(구성) ①</b> 위원회는 <u>위원장 1명을 포함하여 15명 이내의 위원으로 구성한다.</u> <u>&lt;후단 신설&gt;</u></p> <p>② <u>위원장은 기획조정실장이 되며, 정부위원은 부패방지국장·심사보호국장·고충처리국장·행정심판국장·권익개선정책국장</u>으로 하고, <u>민간위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중 실·국장이 추천하여 국민권익위원회 위원장이 위촉한 사람으로 한다.</u></p> <p>1. <u>판사·검사 또는 변호사의 직에 10년 이상 있거나 있었던 사람</u></p> <p>2. <u>대학이나 공인된 연구기관에서 조교수 이상 또는 이에 상당하는 직에 8년 이상 있거나 있었던 사람</u></p> <p>3. <u>3급 이상 공무원 또는 고위</u></p> | <p><b>제3조(구성) ①</b> ----- <u>공동 위원장 2명을</u> -----.</p> <p><u>이 경우 공무원이 아닌 위원(이하 “민간위원”이라 한다)이 전체 위원의 과반수가 되어야 한다.</u></p> <p>② <u>공동 위원장 1명은 기획조정실장이 되며, 다른 공동 위원장 1명은 민간위원 중에서 국민권익위원회 위원장이 정한다.</u></p> |

공무원단에 속하는 공무원의  
직에 있거나 있었던 자

4. 그 밖에 사회적 신망이 높  
고 규제심사에 관한 식견과 경  
험이 있는 사람으로 시민사회  
단체로부터 추천을 받은 자

<신 설>

<신 설>

③ 정부위원은 부패방지국장·  
심사보호국장·고충처리국장·행  
정심판국장·권익개선정책국장  
이 되고, 민간위원은 국민권익  
위원회 소관 업무 또는 규제  
관련 분야에 관하여 학식과 경  
험이 풍부한 사람 중에서 국민  
권익위원회 위원장이 위촉한다.

제5조의2(위원의 해촉) 국민권  
익위원회 위원장은 민간위원이  
다음 각 호의 어느 하나에 해  
당하는 경우에는 해당 위원을  
해촉할 수 있다.

1. 심신쇠약으로 인하여 직무  
를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이  
있는 경우
3. 직무태만, 품위손상이나 그  
밖의 사유로 인하여 위원으로  
적합하지 않다고 인정되는 경우

제6조(위원장의 직무) ① 위원장은 위원회를 대표하며 위원회의 업무를 총괄한다.

② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 지명하는 위원이 그 직무를 대행한다.

제7조(위원의 제척·기피·회피)

① (생략)

② 위원회의 심의·의결의 이해당사자는 위원에게 공정을 기대하기 어려운 특별한 사정이 있는 경우에는 기피신청을 할 수 있다.

③ 위원 본인이 제1항 또는 제2항의 사유에 해당하는 경우에는 스스로 그 사안의 심의·의

4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우

제6조(위원장의 직무) ① 공동 위원장은 각자 위원회를 대표하며 위원회의 업무를 총괄한다.

② 공동 위원장이 모두 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 공동 위원장이 미리 지명하는 위원이 그 직무를 대행하며, 지명하는 위원이 없는 경우에는 민간위원 중에서 호선한다.

제7조(위원의 제척·기피·회피)

① (현행과 같음)

② ----- 제1항에 따른 제척 사유가 있거나 위원에게 공정을 기대하기 어려운 특별한 사정이 있는 경우에는 기피신청을 할 수 있고, 공동 위원장은 기피 여부를 결정한다.

③ 위원 본인이 공정한 직무수행을 저해할 우려가 있다고 스스로 판단하는 경우에는 그



결을 회피할 수 있다.

**제11조(심의결과의 반영) ①** 위원장은 제6조의 규정에 따라 심의한 결과를 지체 없이 소관 부서의 장에게 통보하여야 한다.

② (생략)

<신설>

사안의 심의·의결을 회피할 수 있다.

**제11조(심의결과의 반영) ①** 위원장은 제8조의 규정에 따라 심의한 결과를 지체 없이 소관 부서의 장에게 통보하여야 한다.

② (현행과 같음)

**제14조(재검토기한)** 국민권익위원회 위원장은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.